

0089362-67.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: FERNANDA PEREIRA DE ALMEIDA MARTINS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 10296/2017 -

73º Distrito Policial - Jaçanã, 1048/2017 - 73º Distrito Policial - Jaçanã

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDMUNDO FERNANDES PINHEIRO e outro

Vítima:

WILLIANS PIRES DOS SANTOS

Artigo da Denúncia:

*

Data da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-764/765, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011)

2127-9053, São Paulo-SP - E-mail: sp27cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

0089362-67.2017.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 10296/2017 -

73º Distrito Policial - Jaçanã, 1048/2017 - 73º Distrito Policial - Jaçanã

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDMUNDO FERNANDES PINHEIRO e outro

Vítima:

WILLIANS PIRES DOS SANTOS

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

29/11/2022

Aos 29 de novembro de 2022, nesta cidade e Comarca de São Paulo, no Complexo Judiciário Criminal MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências criada dentro da Plataforma Microsoft Teams para audiências por videoconferência, com a concordância prévia e expressa das partes, por requisição do juízo da 27ª VARA

CRIMINAL, onde presente se achava a Meritíssima Juíza de Direito, DRA.FERNANDA PEREIRA DE ALMEIDA MARTINS VIEIRA , comigo assistente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência designada nestes autos. Apregoados, compareceram o(a) DD. Promotor(a) de Justiça, Dr(a). Alessandra Andrez Cabrera João Borowski. Presente(s) o(s) réu(s) EDMUNDO FERNANDES PINHEIRO, bem como o(a) Dr(a). OAB 429.034 - FERNANDA RABELLO BELIZÁRIO, atuando na qualidade de advogada Ad hoc, ante a ausência da Defensora Pública, Dra. Bruna Gonçalves Loureiro de Andrade Barros, motivada por questões médica; ausente o acusado SINÉSIO DE JESUS SOUZA, citado por edital.

Iniciados os trabalhos, pela MM. Juíza foi deliberado o seguinte: observo que o acusado SINÉSIO DE JESUS SOUZA, ausente nesta data, foi devidamente citado por edital, não havendo habilitação de advogado constituído. Destarte, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal, suspendo o presente processo em relação ao acusado SINÉSIO DE HESUS SOUZA e o curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal. Anote-se. No mais, determino a sequência dos trabalhos. Ato contínuo, após prévia identificação, foi(ram) ouvida(s) as testemunha(s) de acusação/defesa BRUNO HENRIQUE FERREIRA DE PAULA e IGOR ALVARENGA QUIZZEPPI DA SILVA conteúdos registrados através do método de gravação audiovisual, disponibilizado no sistema ONE DRIVE , acessível mediante link. Pelas partes, expressamente, foi dito que desistiam da oitiva da vítima William, o que foi homologado pela MM. Juíza. Em seguida, após entrevista reservada com seu defensor, foi o réu EDMUNDO foi INTERROGADO, conteúdos registrados através do método de gravação audiovisual, disponibilizado no sistema ONE DRIVE , acessível mediante link. Pela MMª. Juíza de Direito foi dito que: Não havendo mais provas a serem produzidas, dou por encerrada a instrução, determinando o prosseguimento do feito nos moldes da Lei nº 11.719/08, e o início dos debates orais.

Dada a palavra ao Dr(a) Promotor de Justiça, por ele foi dito: conteúdos registrados através do método de gravação audiovisual, disponibilizado no sistema ONE DRIVE , acessível mediante link, onde em apertada síntese requereu a absolvição do acusado Edmundo.

Dada a palavra ao Dr(a) Defensor(a) Público(a), por ele(a) foi dito: conteúdos registrados através do método de gravação audiovisual, disponibilizado no sistema ONE DRIVE , acessível mediante link, onde reiterou o pedido de absolvição do acusado Edmundo. A seguir, pela MM. Juíza de Direito foi proferida seguinte sentença: VISTOS. EDMUNDO FERNANDES PINHEIRO e SINÉSIO DE JESUS SOUZA foram denunciados como incurso no artigo 155, §4º, IV, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, porque, no dia 03 de outubro de 2017, por volta das 08h20, na Rua Matos da Costa, 21, Jaçanã, nesta capital, previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, teriam tentado subtrair, para eles, a forração interna do veículo GM/Corsa, placas CES-6593, pertencente a Willians Pires dos Santos, só não logrando consumir o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Auto de prisão em flagrante (fls. 6/7) BO (fls. 15/18). Auto de exibição e apreensão (fls. 20/21) A denúncia foi recebida em 07/06/2019 (fl. 193), o réu Edmundo foi devidamente citado (fls. 198) e apresentou defesa preliminar (fl. 203). O réu Sinesio foi citado por edital (fl. 242), não tendo constituído defensor ou apresentado manifestação nos autos. A vítima não foi localizada (fl. 269) para fins de intimação para audiência. Em audiência, foram ouvidas as testemunhas da acusação, Igor Alvarenga Quizzoppi da Silva e Bruno Henrique Ferreira de Paula, e interrogado o réu Edmundo. As partes se manifestaram em alegações finais oralmente. É o relatório. Decido. Quanto ao réu Sinésio, foi citado por edital e não compareceu e não constituiu defensor, razão pela qual lhe será aplicada a suspensão processual prevista no artigo 366 do Código de Processo Penal. Não há provas suficientes para a condenação do réu Edmundo. A vítima, Willians Pires dos Santos, na fase policial, declarou que, no dia 19 de setembro de 2017, deixou seu veículo GM/Corsa, placa CES6593/SP estacionado defronte à sua residência, constatando depois que o mesmo fora furtado por volta das 4h da manhã. Disse que o furto foi capturado por câmeras de vigilância que existem na rua. Afirmou que ligou para o 190, mas não fez boletim de ocorrência, pois não acreditava que o carro seria encontrado. Relatou que soube por policiais militares que o seu veículo foi localizado na Rua Matos da Costa,

Jaçanã, tendo ido ao local, visto o carro e constatado que o mesmo estava bastante depenado, sem placas, bancos rodas, bateria... Disse, ainda, que soube que dois indivíduos foram detidos dentro de seu carro, não tendo, ao observá-los, os reconhecido como autores do furto. Ressaltou que o indivíduo que furtou o seu carro era bem diferente dos acusados, o que foi possível observar pela análise da filmagem. Não localizada a vítima, a promotoria pediu a dispensa de sua oitiva em juízo, tendo em vista que não presenciou os fatos, o que foi anuído pela defesa. Os réus Edmundo Fernandes Pinheiro e Sinesio de Jesus Souza, na fase policial, questionados, não se pronunciaram. A testemunha Igor Alvarenga Quizzoppi da Silva declarou que estava com seu colega de farda, trafegando pela Rua Matos Costa, Jaçanã, quando avistaram um veículo GM/Corsa, cor preta, sem placas, que estava estacionado na via, semi-desmontado. Disse que, ao aproximarem-se do veículo perceberam que no interior do mesmo encontravam-se Edmundo e Sinesio, os quais estavam retirando a forração interna do carro. Afirmou que observaram que o veículo estava bastante "depenado", ou seja, sem rodas, bancos dianteiros, tampa do motor, bateria e etc. e que, por meio da numeração do chassi, souberam que o mesmo era produto de furto, conforme queixa cadastrada junto ao COPOM, em 19/09, constando como vítima Willians Pires dos Santos. Narrou que os réus, indagados sobre os fatos, negaram o furto do veículo, alegando que se depararam com o carro abandonado no local e resolveram retirar o que pudessem do seu interior, para depois tentar trocar por drogas. Narrou que os réus receberam voz de prisão e que a vítima foi contatada, dirigindo-se ao local dos fatos e confirmado o furto de seu veículo. Em juízo, a testemunha reafirma o quanto dito em juízo, ainda que afirme que não se recorda com precisão dos fatos. A testemunha Bruno Henrique Ferreira de Paula apresentou a mesma versão dos fatos narrada pela testemunha Igor. Edmundo, em interrogatório, afirma que era morador de rua e catador de lixo e estava passando com Sinésio pelo local dos fatos e somente olharam pra dentro do veículo, que estava aberto e bastante deteriorado. Nega que ele ou Sinésio estivessem na tentativa de furtar objetos de dentro do veículo. Pois bem. A ação é improcedente. Como se vê, não há provas suficientes para a condenação do réu Edmundo. Ele nega que tenha tentado furtar objetos do veículo. Os policiais militares ouvidos em juízo afirmam que viram o réu, juntamente do corréu Sinésio, tentando pegar objetos do veículo. Mas afirmam que o veículo estava aberto e aparentava estar abandonado, já bastante depenado. Os policiais não se lembram bem dos fatos, afirmando que já se passou muito tempo desde a ocorrência, ambos não se recordando ao certo se o réu havia retirado algum objeto do veículo. A vítima não foi localizada para ser ouvida em juízo, tendo havido desistência quanto à sua oitiva. Assim, não há provas suficientes para a condenação do réu Edmundo, sendo de rigor sua absolvição. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER o réu Edmundo da imputação contida na denúncia, diante da ausência de provas suficientes para a condenação, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal. Custas na forma da lei. Expeça-se o necessário. Publicada em audiência esta sentença, saem as partes presentes cientes e intimadas. Comunique-se. As partes expressamente desistiram do prazo recursal. Assim sendo, à vista da manifestação da partes, determino lavre-se o trânsito em julgado desta sentença. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, (MARCONDES) Assistente Judiciário, digitei, imprimi e subscrevi.

MMª. JUIZA: assinatura digital, conforme impressão à margem direita